

1501127-05.2019.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... PROCESSO LEGAL. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PACIENTES MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA INTENÇÃO (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO EM 4 (QUATRO) ANOS. OCORRÊNCIA. 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501127-05.2019.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501127-05.2019.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLLON WILLES ALMEIDA NOVAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

MARLLON WILLES ALMEIDA NOVAES, já qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 31 de março de 2018, por volta das 15h52min, na Rua Meraldo Previdi, Centro, nesta cidade e Comarca de Registro, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda CG 125 Fan/KS, de cor preta, placa ECE6254/Registro-SP.

Recebida a denúncia(fl. 182), o acusado foi citado (fl. 189) e apresentou resposta à acusação (fls. 193/196).

Não houve o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, pois o réu é reincidente (fl. 181).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o acusado (fls. 218/219).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos moldes da denúncia (fls. 224/226), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição por fragilidade das provas, especialmente quanto ao dolo do agente e, alternativamente, a desclassificação para a forma culposa e aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 230/238).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5 e 6/8),

auto de exibição e apreensão da motocicleta (fls. 9), laudos periciais (fls. 47/51 e 154/157) e pela prova oral colhida.

Apurou-se que, no dia 12 de fevereiro de 2013, a motocicleta em questão fora apreendida administrativamente e encaminhada para o pátio da Polícia Rodoviária Federal nesta cidade, após o proprietário Joilson Cleberson da Silva ter sido surpreendido na condução da mesma com a habilitação vencida.

Em data ignorada, mas posterior a 12/02/2013, a motocicleta foi subtraída do pátio da Polícia Rodoviária Federal por desconhecidos, sendo que, posteriormente, o réu MARLLON WILLES ALMEIDA NOVAES recebeu o veículo sabendo se tratar de produto de crime e fora flagrado, no dia 31 de março de 2018, conduzindo a aludida motocicleta, com a placa levantada, pelas ruas de Registro, por policiais militares em patrulhamento de rotina, que constaram ainda que o chassi da mesma estava suprimido e que MARLLON não possuía qualquer documento comprobatório da propriedade.

O crime antecedente (de furto), portanto, está comprovado pelo auto administrativo de recolhimento da motocicleta ao pátio da PRF (fls. 15), de onde fora subtraída por pessoa desconhecida (v. relatório de investigação de fls. 12/14).

A apreensão posterior da "res furtiva" com o acusado é incontroversa, tendo as testemunhas policiais Claudemir José Ortega do Nascimento e Osias de Santana Santos (este apenas na fase preambular) asseverado que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu conduzindo uma motocicleta Honda, cor preta, com a placa levantada. Efetuaram a abordagem e, pesquisando a placa ECE 6254/REGISTRO, constataram que o licenciamento estava irregular desde o ano de 2011 e, em vistoria, constataram ainda que o número do chassi estava suprimido. Questionado sobre a origem da motocicleta e do chassi suprimido, o réu MARLLON alegou ter adquirido o veículo de leilão, de um morador desconhecido do Bairro Arapongal, pelo valor de R\$ 800,00, sem maiores informações. O réu foi conduzido à Delegacia e a motocicleta apreendida (cf. fls. 4 e 5 e mídia relacionada aos autos).

Os policiais civis da DIG, por seu turno, deixaram assente no relatório de investigação de fls. 12/14 que, munidos do boletim dessa ocorrência, apuraram que a referida motocicleta não poderia estar trafegando, pois constava formalmente apreendida no pátio da PRF local. Ao verificarem junto ao Núcleo da PRF de Registro, constataram que o veículo não estava ali e havia sido subtraído do pátio, mas sem conhecimento dos agentes responsáveis, já que ainda figurava no sistema daquela instituição como apreendido administrativamente desde 2013.

Destacaram ainda que "o pátio da PRF deste município já foi alvo de diversos furtos, muitos deles no ano de 2017 e início de 2018, ficando aqui evidente que esta motocicleta é 'res furtiva' do estacionamento daquele órgão." (fls. 13).

Interrogado na fase preambular, o réu permaneceu em silêncio (fls. 132).

Em juízo, negou a prática da receptação alegando que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, sugerindo tê-la adquirido de "um morador do Bairro Arapongal", pelo valor de R\$ 1.500,00, sem qualquer documentação.

Ora, as circunstâncias descritas evidenciam o dolo do agente, ainda mais que há constatação de que o réu trafegava deliberadamente com a placa levantada, com numeração do chassi suprimida, não portava nem possuía qualquer documento, não identificou minimamente o suposto vendedor, nem prestou qualquer outro esclarecimento idôneo.

Nesse panorama, porque todas as circunstâncias lhe são absolutamente desfavoráveis, não se há falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Neste sentido a jurisprudência:

"RECEPTAÇÃO - desconhecimento da origem espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de receptação tornar-se-iam atípicos. Produto subtraído - encontrado na posse do réu inversão do ônus da prova. Conduta como se proprietário fosse do veículo roubado e ausência de prova da versão ofertada dá a certeza da autoria. Redução da pena-base. Não configurado. Manutenção da pena acima do mínimo em razão da culpabilidade do réu que praticou a conduta com vistas à obtenção de lucro fácil, de veículo que

acabara de ser roubado, demonstrativo de ousadia e certeza de impunidade. RECURSO NÃO PROVIDO" (Apelação nº 0011961-57.2014.8.26.0224, C. 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 15/04/2016). gn Demonstrada suficientemente a procedência da acusação, passo a dosar as penas. Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal, pois o réu ostenta dois antecedentes desabonadores, um deles específico por receptação – condenações definitivas por crimes anteriores, mas com certificação de trânsito em julgado em data posterior aos fatos aqui tratados (v. autos nº 295-20.2016.8.26.0570 - fls. 172 e 1501497-18.2018.8.26.0495 - fls.174/175).

Ressalto que a condenação definitiva por crimes anteriores, mas com certificação de trânsito em julgado em data posterior, configura maus antecedentes cf entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem evidenciar a personalidade desfavorável do agente, sob pena de malferimento ao princípio da não culpabilidade. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. 3. (...) (HC 145.443/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PACIENTES MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA SENTENÇA (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO EM 4 (QUATRO) ANOS. OCORRÊNCIA. 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 4. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL (LIDERANÇA DO GRUPO). 5. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 18, IV, DA LEI Nº 6.368/1976. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA (ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JUSTIFICA APLICAÇÃO EM PERCENTUAL MAIOR QUE O MÍNIMO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS PACIENTES E PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. (...) 2. Tendo a sentença condenatória sido publicada em 27/2/2007, considerando-se que a pena aplicada foi de 4 (quatro) anos e sendo reconhecido pela sentença, nos termos do art. 115 do Código Penal, que alguns dos pacientes possuíam menos de 21 (vinte e um) anos à data de sua expedição, tem-se, pois, que a prescrição se daria em 4 (quatro) anos, tempo já atingido entre a respectiva publicação e o julgamento dos embargos de declaração que ocorreu em 24/5/2011. 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. 4. (...) (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013).

Na fase seguinte, reconheço a agravante da múltipla reincidência (duas condenações definitivas por tráfico de drogas nos autos nº 0000295-20.2016.8.26.0570 - fls.

172/173 e autos nº 1892-89.2015.8.26.0495 - fls. 173/174), de modo que elevo a reprimenda de 1/5.

Sem alterações na fase derradeira.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa em vista da reincidência e maus antecedentes.

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar MARLLON WILLES ALMEIDA NOVAES por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal, às penas de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso.

Fixo o regime inicial semiaberto em vista das circunstâncias judiciais e legais desabonadoras.

O réu poderá recorrer desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Custas "ex lege".

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA